



PUTUSAN
Nomor 1892/Pid.B/2024/PN.Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **KOMARUDDIN Alias UDIN Bin (Alm) ARIFIN.**
Tempat lahir : Bangkalan.
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 15 Mei 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kp. Babakan Asam RT.003 / RW.008, Desa Babakan Asam, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditahan dengan surat perintah / penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1892/Pid.B/2024/PN.Tng tanggal 18 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1892/Pid.B/2024/PN.Tng tanggal 18 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan dari Jaksa / Penuntut Umum yang diajukan dipersidangan pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 No. Reg. Perkara: PDM-331/TNG/10/2024 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **KOMARUDDIN Alias UDIN Bin (Alm) ARIFIN** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan membertakan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke-5 KUHPidana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** potong tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat pembelian emas;
 - 1 (satu) buah flashdisk rekaman cctv;
 - 1 (satu) buah jam tangan merek mirage warna silver;
 - 1 (satu) buah jam tangan merek GC warna silver kuning;
 - 1 (satu) buah cincin perhiasan;
 - Uang tunai sebanyak Rp.295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi korban MURSAD Bin (Alm) H. MUASIR;

- 1 (satu) buah obeng mini;
- 1 (satu) buah pahat kayu;
- 1 (satu) buah sweater warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 yang mohon kepada Majelis Hakim agar diberi keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 18 PUTUSAN Nomor 1892/Pid.B/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dalam perkara ini atas Dakwaan Jaksa / Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-331/TNG/10/2024, tanggal 31 Oktober 2024 yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa **KOMARUDDIN Als UDIN Bin (Alm) ARIFIN** Pada hari Minggu 01 September 2024 sekira jam 04.35 WIB atau setidaknya pada bulan September di tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2024 bertempat di Kp. Babakan Asem RT.003 RW.010 Ds. Babakan Asem Kec. Teluknaga Kab. Tangerang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira jam 16.00 WIB terdakwa keliling di daerah Kp. Babakan Asem Ds. Babakan Asem Kec. Teluknaga Kab. Tangerang untuk memantau rumah yang kosong/ditinggal oleh pemiliknya kemudian terdakwa melihat rumah saksi korban MURSAD Bin H, MUASIR (Alm) yang beralamat di Kp. Babakan Asem RT.003 RW.010 Ds. Babakan Asem Kec. Teluknaga Kab. Tangerang yang sedang dalam keadaan sepi/kosong sambil mengamati keadaan sekitar, lalu terdakwa pulang;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa tiba dengan berjalan kaki di rumah saksi korban MURSAD Bin H, MUASIR (Alm) di Kp. Babakan Asem RT.003 RW.010 Ds. Babakan Asem Kec. Teluknaga Kab. Tangerang, lalu terdakwa melihat dan mengambil 1 (satu) buah tangga yang berada tidak jauh dari Lokasi rumah saksi korban MURSAD Bin H, MUASIR (Alm), setelah itu terdakwa naik ke tembok rumah saksi korban MURSAD Bin H, MUASIR (Alm) yang tingginya kurang lebih 2 meter dengan menggunakan 1 buah tangga tersebut melalui samping belakang rumah saksi korban MURSAD Bin H, MUASIR (Alm) dan turun ke dalam rumah dengan pelan dengan menumpukan kaki ke arah tembok

Halaman 3 dari 18 PUTUSAN Nomor 1892/Pid.B/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tiang beton lalu melompat ke tumpukan kardus yang berada di dalam rumah saksi korban MURSAD Bin H, MUASIR (Alm) setelah itu terdakwa kearah pintu belakang rumah saksi korban MURSAD Bin H. MUASIR (Alm) lalu terdakwa merusak pintu tralis kawat dengan menggunakan 1 (satu) buah pahat kayu yang sudah terdakwa siapkan sebelumnya lalu terdakwa membuka kunci tersebut dari dalam setelah berhasil selanjutnya terdakwa mencongkel den merusak pintu kayu belakang rumah saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng min dan 1 (satu) buah pahat kayu yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya, stelah berhasil membuka keduanya terdakwa langsung masuk ke kamar belakang rumah saksi korban MURSAD Bin H. MUASIR (Alm) dan mengambil tanpa seizin sksi korban MURSAD Bin H. MUASIR (Alm) 2c(dua) buah jam tangan yang berada diatas meja dan megambil 3 (tiga) buah celengan kemudian terdakwa membawa nya keluar dan meletakkannya dibelakang rumah, selanjutnya terdakwa masuk kembali kedalam rumah saksi korban MURSAD Bin H. MUASIR (Alm), kemudian terdakwa naik ke kamar atas dan mengambil 1 (satu) buah cincin emas didalam laci lemari pakaian, setelah itu terdakwa turun Kembali kemudian terdakwa membongkar celengan yang di dalamnya terdapat uang sebesar Rp.890.000,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan menggunakan 1 (satu) buah pahat kayu yang sebelumnya terdakwa simpan celengan tersebut dibelakang rumah korban. Setelah berhasil mengambil uang yang ada didalam celengan tersebut selanjutnya terdakwa keluar dengan memanjat keluar dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu bekas coran dari luar rumah kemudian turun dengan menggunakan 1 (satu) buah tangga yang sebelumnya terdakwa sudah gunakan. Setelah berhasil turun terdakwa mengangkat 1 (satu) tangga yang sudah terdakwa gunakan kemudian membuangnya ke sawah belakang limbah rongsokan, setelah itu terdakwa kembali ke kontrakan terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban MURSAD Bin H. MUASIR (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke-5 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Jaksa / Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa / Penuntut Umum sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 PUTUSAN Nomor 1892/Pid.B/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **MURSAD Bin (Alm) H. MUASIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekitar pukul 04.35 WIB bertempat di rumah saksi di Kp. Babakan Asem Nomor 1, RT.003/RW.010, Desa Babakan Asem, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang saksi telah kehilangan 1 (satu) buah cincin emas seberat 2,5 (dua koma lima) gram, 2 (dua) buah jam tangan dan uang tunai sebesar Rp.890.000 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dalam celengan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 saksi dan keluarga sedang berada di pesantren, kemudian pada siang hari saksi dihubungi oleh anaknya yang bernama IQBAL yang memberitahu bahwa rumah telah dibobol oleh pencuri, setelah saksi kembali ke rumah dan mengeceknya, saksi menemukan pintu belakang dalam keadaan rusak dan ada barang hilang, yaitu 1 (satu) buah cincin emas seberat 2,5 (dua koma lima) gram, 2 (dua) buah jam tangan dan uang tunai sebesar Rp.890.000 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dalam celengan, kemudian saksi memeriksa rekaman CCTV di rumah, dari rekaman CCTV saksi melihat seorang pria berjaket merah masuk ke dalam rumah pada sekitar pukul 04.35 WIB, dan selanjutnya atas kejadian pencurian ini, saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Teluknaga;
- Bahwa diketahui pelakunya masuk ke dalam rumah saksi dari belakang rumah dengan meloncat pagar tembok yang dilapisi kawat berduri, lalu pelakunya masuk ke dalam rumah saksi dengan menggunakan obeng dan pahat kayu untuk mencongkel pintu rumah belakang, selanjutnya pelakunya masuk ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) buah cincin emas seberat 2,5 (dua koma lima) gram, 2 (dua) buah jam tangan dan uang tunai sebesar Rp.890.000 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dalam celengan, kemudian pelakunya keluar dari rumah saksi melalui pintu belakang yang sama dan meloncat pagar tembok yang dilapisi kawat berduri tersebut;
- Bahwa kemudian Petugas Polisi dari Polsek Teluknaga berhasil menangkap pelakunya, yaitu Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi **HENDRIK WAHYU KUSUMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekitar pukul 04.35

Halaman 5 dari 18 PUTUSAN Nomor 1892/Pid.B/2024/PN.Tng



WIB bertempat di rumah saksi di Kp. Babakan Asem Nomor 1, RT.003/RW.010, Desa Babakan Asem, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang Sdr. MURSAD telah kehilangan 1 (satu) buah cincin emas seberat 2,5 (dua koma lima) gram, 2 (dua) buah jam tangan dan uang tunai sebesar Rp.890.000 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dalam celengan;

- Bahwa kemudian Sdr. MURSAD melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Teluknaga, kemudian tim dari Unit Reskrim Polsek Teluknaga melakukan pencaharian terhadap pelaku pencurian tersebut, dan dimana saksi mendapatkan rekaman CCTV di rumah Sdr. MURSAD, dan melihat saat pelakunya mengambil barang-barang milik Sdr. MURSAD tersebut, dan diketahui pelakunya adalah Sdr. KOMARUDDIN Alias UDIN (Terdakwa);
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekitar pukul 19.00 WIB diketahui Sdr. KOMARUDDIN Alias UDIN (Terdakwa) sedang berada di rumahnya di Kp. Babakan Asem Nomor 1, RT.003/RW.008, Desa Babakan Asem, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, lalu tim dari Unit Reskrim Polsek Teluknaga melakukan penangkapan terhadap Sdr. MURSAD (Terdakwa) tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Sdr. KOMARUDDIN Alias UDIN (Terdakwa) bahwa ia telah mengambil barang-barang milik Sdr. MURSAD tersebut, dan selanjutnya Sdr. KOMARUDDIN Alias UDIN (Terdakwa) mengeluarkan barang-barang hasil kejahatan tersebut berupa 1 (satu) buah cincin emas seberat 2,5 (dua koma lima) gram, 2 (dua) buah jam tangan dan uang tunai sebesar Rp.295.000 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), selanjutnya Sdr. KOMARUDDIN Alias UDIN (Terdakwa) beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Teluknaga untuk diproses hukum;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa keliling di daerah Kp. Babakan Asem, Desa Babakan Asem, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang untuk memantau rumah yang kosong / ditinggal oleh pemiliknya, kemudian Terdakwa melihat rumah Sdr. MURSAD yang beralamat di Kp. Babakan Asem, RT.003/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.010, Desa Babakan Asem, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang yang sedang dalam keadaan sepi / kosong sambil mengamati keadaan sekitar, lalu Terdakwa pulang ke kontrakkannya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa tiba dengan berjalan kaki di rumah Sdr. MURSAD di Kp. Babakan Asem RT.003/RW.010, Desa Babakan Asem, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, lalu Terdakwa melihat dan mengambil 1 (satu) buah tangga yang berada tidak jauh dari lokasi rumah Sdr. MURSAD, setelah itu Terdakwa naik ke tembok rumah Sdr. MURSAD yang tingginya kurang lebih 2 (dua) meter dengan menggunakan sebuah tangga tersebut melalui samping belakang rumah Sdr. MURSAD, lalu Terdakwa turun ke dalam rumah dengan pelan dengan menumpukan kaki ke arah tembok dan tiang beton lalu melompat ke tumpukan kardus yang berada di dalam rumah Sdr. MURSAD, setelah itu Terdakwa menuju ke arah pintu belakang rumah, selanjutnya Terdakwa merusak pintu tralis kawat dengan menggunakan 1 (satu) buah pahat kayu yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya, lalu Terdakwa membuka kunci tersebut dari dalam setelah berhasil, selanjutnya Terdakwa mencongkel dan merusak pintu kayu belakang rumah saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng mini dan 1 (satu) buah pahat kayu yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya, setelah berhasil membuka kedua pintunya Terdakwa langsung masuk ke kamar belakang rumah Sdr. MURSAD dan Terdakwa mengambil barang-barang milik Sdr. MURSAD, yaitu 2 (dua) buah jam tangan yang berada diatas meja dan mengambil 3 (tiga) buah celengan berisi uang, kemudian Terdakwa membawanya keluar dan meletakkannya dibelakang rumah, selanjutnya Terdakwa masuk kembali ke dalam rumah Sdr. MURSAD, lalu Terdakwa naik ke kamar atas dan mengambil 1 (satu) buah cincin emas didalam laci lemari pakaian, setelah itu Terdakwa turun Kembali, kemudian Terdakwa membongkar celengan yang di dalamnya terdapat uang sebesar Rp.890.000 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan menggunakan 1 (satu) buah pahat kayu yang sebelumnya Terdakwa simpan celengan tersebut dibelakang rumah Sdr. MURSAD, setelah Terdakwa berhasil mengambil uang yang ada didalam celengan tersebut, selanjutnya Terdakwa keluar dengan memanjat keluar dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu bekas coran dari luar rumah, kemudian Terdakwa turun dengan menggunakan 1 (satu) buah tangga yang sebelumnya Terdakwa sudah gunakan, setelah Terdakwa

Halaman 7 dari 18 PUTUSAN Nomor 1892/Pid.B/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil turun, lalu Terdakwa mengangkat 1 (satu) tangga yang sudah Terdakwa gunakan tersebut dan kemudian membuangnya ke sawah belakang limbah rongsokan, setelah itu Terdakwa pulang ke kontrakkannya;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya sewaktu mengambil 1 (satu) buah cincin emas seberat 2,5 (dua koma lima) gram, 2 (dua) buah jam tangan dan uang tunai sebesar Rp.890.000 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dalam celengan milik Sdr. MURSAD tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah cincin emas seberat 2,5 (dua koma lima) gram, 2 (dua) buah jam tangan dan uang tunai sebesar Rp.890.000 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dalam celengan milik Sdr. MURSAD tersebut adalah untuk dimiliki, dimana Terdakwa telah menggunakan uang hasil pencuriannya, yaitu sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar hutangnya di warung, dan sebesar Rp.295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) digunakan untuk makan dan minum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa / Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) (satu) lembar surat pembelian emas;
- 1 (satu) buah flashdisk rekaman cctv;
- 1 (satu) buah jam tangan merek mirage warna silver;
- 1 (satu) buah jam tangan merek GC warna silver kuning;
- 1 (satu) buah cincin perhiasan;
- Uang tunai sebanyak Rp.295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah obeng mini;
- 1 (satu) buah pahat kayu;
- 1 (satu) buah sweater warna merah;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi MURSAD Bin (Alm) H. MUASIR, saksi HENDRIK WAHYU KUSUMA dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekitar pukul 04.35 WIB bertempat di rumah saksi MURSAD Bin (Alm) H. MUASIR di Kp.

Halaman 8 dari 18 PUTUSAN Nomor 1892/Pid.B/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Babakan Asem Nomor 1, RT.003/RW.010, Desa Babakan Asem, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah cincin emas seberat 2,5 (dua koma lima) gram, 2 (dua) buah jam tangan dan uang tunai sebesar Rp.890.000 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dalam celengan milik saksi MURSAD Bin (Alm) H. MUASIR;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa keliling di daerah Kp. Babakan Asem, Desa Babakan Asem, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang untuk memantau rumah yang kosong / ditinggal oleh pemiliknya, kemudian Terdakwa melihat rumah saksi MURSAD Bin (Alm) H. MUASIR yang beralamat di Kp. Babakan Asem, RT.003/RW.010, Desa Babakan Asem, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang yang sedang dalam keadaan sepi / kosong sambil mengamati keadaan sekitar, lalu Terdakwa pulang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa tiba dengan berjalan kaki di rumah saksi MURSAD Bin (Alm) H. MUASIR di Kp. Babakan Asem RT.003/RW.010, Desa Babakan Asem, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, lalu Terdakwa melihat dan mengambil 1 (satu) buah tangga yang berada tidak jauh dari lokasi rumah saksi MURSAD Bin (Alm) H. MUASIR, setelah itu Terdakwa naik ke tembok rumah saksi MURSAD Bin (Alm) H. MUASIR yang tingginya kurang lebih 2 (dua) meter dengan menggunakan sebuah tangga tersebut melalui samping belakang rumah saksi MURSAD Bin (Alm) H. MUASIR, lalu Terdakwa turun ke dalam rumah dengan pelan dengan menumpukan kaki ke arah tembok dan tiang beton lalu melompat ke tumpukan kardus yang berada di dalam rumah saksi MURSAD Bin (Alm) H. MUASIR, setelah itu Terdakwa menuju ke arah pintu belakang rumah, selanjutnya Terdakwa merusak pintu tralis kawat dengan menggunakan 1 (satu) buah pahat kayu yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya, lalu Terdakwa membuka kunci tersebut dari dalam setelah berhasil, selanjutnya Terdakwa mencongkel dan merusak pintu kayu belakang rumah saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng min dan 1 (satu) buah pahat kayu yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya, setelah berhasil membuka kedua pintunya Terdakwa langsung masuk ke kamar belakang rumah saksi MURSAD Bin (Alm) H. MUASIR dan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi MURSAD Bin (Alm) H. MUASIR, yaitu 2 (dua) buah jam tangan yang berada diatas meja dan mengambil 3 (tiga) buah

Halaman 9 dari 18 PUTUSAN Nomor 1892/Pid.B/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



celengan berisi uang, kemudian Terdakwa membawanya keluar dan meletakkannya dibelakang rumah, selanjutnya Terdakwa masuk kembali ke dalam rumah saksi MURSAD Bin (Alm) H. MUASIR, lalu Terdakwa naik ke kamar atas dan mengambil 1 (satu) buah cincin emas didalam laci lemari pakaian, setelah itu Terdakwa turun kembali, kemudian Terdakwa membongkar celengan yang di dalamnya terdapat uang sebesar Rp.890.000 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan menggunakan 1 (satu) buah pahat kayu yang sebelumnya Terdakwa simpan celengan tersebut dibelakang rumah saksi MURSAD Bin (Alm) H. MUASIR, setelah Terdakwa berhasil mengambil uang yang ada didalam celengan tersebut, selanjutnya Terdakwa keluar dengan memanjat keluar dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu bekas coran dari luar rumah, kemudian Terdakwa turun dengan menggunakan 1 (satu) buah tangga yang sebelumnya Terdakwa sudah gunakan, setelah Terdakwa berhasil turun, lalu Terdakwa mengangkat 1 (satu) tangga yang sudah Terdakwa gunakan tersebut dan kemudian membuangnya ke sawah belakang limbah rongsokan, setelah itu Terdakwa pulang ke kontrakkannya;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya sewaktu mengambil 1 (satu) buah cincin emas seberat 2,5 (dua koma lima) gram, 2 (dua) buah jam tangan dan uang tunai sebesar Rp.890.000 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dalam celengan milik saksi MURSAD Bin (Alm) H. MUASIR tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah cincin emas seberat 2,5 (dua koma lima) gram, 2 (dua) buah jam tangan dan uang tunai sebesar Rp.890.000 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dalam celengan milik saksi MURSAD Bin (Alm) H. MUASIR tersebut adalah untuk dimiliki, dimana Terdakwa telah menggunakan uang hasil pencuriannya, yaitu sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar hutangnya di warung, dan sebesar Rp.295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) digunakan untuk makan dan minum;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan oleh Jaksa / Penuntut Umum dengan dihubungkan alat bukti sah yang diperoleh dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa / Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal tersebut, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke-5 KUHPidana, yaitu:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak;
5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa sekarang harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur tersebut diatas;

Unsur Kesatu: "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**Barangsiapa**" dalam unsur kesatu ini adalah orang perorangan / manusia sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa "**Barangsiapa**" yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa **KOMARUDDIN Alias UDIN Bin (Alm) ARIFIN** yang diajukan oleh Jaksa / Penuntut Umum dipersidangan sebagai pelaku tindak pidana dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan terhadap Para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, dimana selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf yang dapat menghindarkan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Unsur Kedua: "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian

Halaman 11 dari 18 PUTUSAN Nomor 1892/Pid.B/2024/PN.Tng



kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Mengambil**” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. (S.R. Sianturi, S.H., Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianannya, Penerbit alumni AHAEM-PETEHAEEM Jakarta, 1983, halaman 591);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekitar pukul 04.35 WIB bertempat di rumah saksi MURSAD Bin (Alm) H. MUASIR di Kp. Babakan Asem Nomor 1, RT.003/RW.010, Desa Babakan Asem, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah cincin emas seberat 2,5 (dua koma lima) gram, 2 (dua) buah jam tangan dan uang tunai sebesar Rp.890.000 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dalam celengan milik saksi MURSAD Bin (Alm) H. MUASIR, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa keliling di daerah Kp. Babakan Asem, Desa Babakan Asem, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang untuk memantau rumah yang kosong / ditinggal oleh pemiliknya, kemudian Terdakwa melihat rumah saksi MURSAD Bin (Alm) H. MUASIR yang beralamat di Kp. Babakan Asem, RT.003/RW.010, Desa Babakan Asem, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang yang sedang dalam keadaan sepi / kosong sambil mengamati keadaan sekitar, lalu Terdakwa pulang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa tiba dengan berjalan kaki di rumah saksi MURSAD Bin (Alm) H. MUASIR di Kp. Babakan Asem RT.003/RW.010, Desa Babakan Asem, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, lalu Terdakwa melihat dan mengambil 1 (satu) buah tangga yang berada tidak jauh dari lokasi rumah saksi MURSAD Bin (Alm) H. MUASIR, setelah itu Terdakwa naik ke tembok rumah saksi MURSAD Bin (Alm) H. MUASIR yang tingginya kurang lebih 2 (dua) meter dengan menggunakan sebuah tangga tersebut melalui samping belakang rumah saksi MURSAD Bin (Alm) H. MUASIR, lalu Terdakwa turun ke dalam rumah dengan pelan dengan menumpukan kaki ke arah tembok dan tiang beton lalu melompat ke tumpukan kardus yang berada di dalam rumah saksi MURSAD Bin (Alm) H. MUASIR, setelah itu Terdakwa menuju ke arah pintu belakang rumah, selanjutnya Terdakwa merusak pintu tralis kawat dengan menggunakan 1 (satu) buah pahat kayu yang sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa siapkan sebelumnya, lalu Terdakwa membuka kunci tersebut dari dalam setelah berhasil, selanjutnya Terdakwa mencongkel dan merusak pintu kayu belakang rumah saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng min dan 1 (satu) buah pahat kayu yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya, setelah berhasil membuka kedua pintunya Terdakwa langsung masuk ke kamar belakang rumah saksi MURSAD Bin (Alm) H. MUASIR dan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi MURSAD Bin (Alm) H. MUASIR, yaitu 2 (dua) buah jam tangan yang berada diatas meja dan mengambil 3 (tiga) buah celengan berisi uang, kemudian Terdakwa membawanya keluar dan meletakkannya dibelakang rumah, selanjutnya Terdakwa masuk kembali ke dalam rumah saksi MURSAD Bin (Alm) H. MUASIR, lalu Terdakwa naik ke kamar atas dan mengambil 1 (satu) buah cincin emas didalam laci lemari pakaian, setelah itu Terdakwa turun kembali, kemudian Terdakwa membongkar celengan yang di dalamnya terdapat uang sebesar Rp.890.000 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan menggunakan 1 (satu) buah pahat kayu yang sebelumnya Terdakwa simpan celengan tersebut dibelakang rumah saksi MURSAD Bin (Alm) H. MUASIR, setelah Terdakwa berhasil mengambil uang yang ada didalam celengan tersebut, selanjutnya Terdakwa keluar dengan memanjat keluar dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu bekas coran dari luar rumah, kemudian Terdakwa turun dengan menggunakan 1 (satu) buah tangga yang sebelumnya Terdakwa sudah gunakan, setelah Terdakwa berhasil turun, lalu Terdakwa mengangkat 1 (satu) tangga yang sudah Terdakwa gunakan tersebut dan kemudian membuangnya ke sawah belakang limbah rongsokan, setelah itu Terdakwa pulang ke kontraknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa terbukti telah mengambil 1 (satu) buah cincin emas seberat 2,5 (dua koma lima) gram, 2 (dua) buah jam tangan dan uang tunai sebesar Rp.890.000 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dalam celengan milik saksi MURSAD Bin (Alm) H. MUASIR tersebut adalah tanpa seijin pemiliknya, oleh karena itu terbukti Terdakwa melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Unsur Ketiga: “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa terbukti Terdakwa terbukti telah mengambil 1 (satu) buah cincin emas seberat 2,5 (dua koma lima) gram, 2 (dua) buah jam tangan dan

Halaman 13 dari 18 PUTUSAN Nomor 1892/Pid.B/2024/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai sebesar Rp.890.000 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dalam celengan milik saksi MURSAD Bin (Alm) H. MUASIR;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya sewaktu mengambil 1 (satu) buah cincin emas seberat 2,5 (dua koma lima) gram, 2 (dua) buah jam tangan dan uang tunai sebesar Rp.890.000 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dalam celengan milik saksi MURSAD Bin (Alm) H. MUASIR tersebut, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah cincin emas seberat 2,5 (dua koma lima) gram, 2 (dua) buah jam tangan dan uang tunai sebesar Rp.890.000 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dalam celengan milik saksi MURSAD Bin (Alm) H. MUASIR tersebut adalah untuk dimiliki, dimana Terdakwa telah menggunakan uang hasil pencuriannya, yaitu sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar hutangnya di warung, dan sebesar Rp.295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) digunakan untuk makan dan minum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim bahwa terbukti Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah cincin emas seberat 2,5 (dua koma lima) gram, 2 (dua) buah jam tangan dan uang tunai sebesar Rp.890.000 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dalam celengan milik saksi MURSAD Bin (Alm) H. MUASIR tersebut adalah untuk dimilikinya secara melawan hukum, dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Unsur Keempat: “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa terbukti pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekitar pukul 04.35 WIB bertempat di rumah saksi MURSAD Bin (Alm) H. MUASIR di Kp. Babakan Asem Nomor 1, RT.003/RW.010, Desa Babakan Asem, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah cincin emas seberat 2,5 (dua koma lima) gram, 2 (dua) buah jam tangan dan uang tunai sebesar Rp.890.000 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dalam celengan milik saksi MURSAD Bin (Alm) H. MUASIR, oleh karena itu terbukti pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan



tertutup yang ada rumahnya, dengan demikian unsur keempat ini telah terpenuhi;

Unsur Kelima: “Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka menurut Majelis Hakim bahwa terbukti Terdakwa mengambil 1 (satu) buah cincin emas seberat 2,5 (dua koma lima) gram, 2 (dua) buah jam tangan dan uang tunai sebesar Rp.890.000 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dalam celengan milik saksi MURSAD Bin (Alm) H. MUASIR tersebut dilakukan dengan cara, yakni setelah Terdakwa masuk dan menuju ke arah pintu belakang rumah saksi MURSAD Bin (Alm) H. MUASIR, selanjutnya Terdakwa merusak pintu tralis kawat dengan menggunakan 1 (satu) buah pahat kayu yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya, lalu Terdakwa membuka kunci tersebut dari dalam setelah berhasil, selanjutnya Terdakwa mencongkel dan merusak pintu kayu belakang rumah saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng mini dan 1 (satu) buah pahat kayu yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya, setelah berhasil membuka kedua pintunya Terdakwa langsung masuk ke kamar belakang rumah saksi MURSAD Bin (Alm) H. MUASIR dan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi MURSAD Bin (Alm) H. MUASIR tersebut, dengan demikian unsur kelima ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu tersebut dapat dibuktikan pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dijadikan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa maupun yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam rangka penjatuhan pidana ini perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa, yaitu:

Hal - hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal - hal yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat pembelian emas, 1 (satu) buah flashdisk rekaman cctv, 1 (satu) buah jam tangan merek mirage warna silver, 1 (satu) buah jam tangan merek GC warna silver kuning, 1 (satu) buah cincin perhiasan, uang tunai sebanyak Rp.295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tersebut adalah barang-barang milik saksi MURSAD Bin (Alm) H. MUASIR, maka beralasan seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi MURSAD Bin (Alm) H. MUASIR, sedangkan 1 (satu) buah obeng mini, 1 (satu) buah pahat kayu dan 1 (satu) buah sweater warna merah dirampas untuk dimusnahkan;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan lainnya;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KOMARUDDIN Alias UDIN Bin (Alm) ARIFIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

Halaman 16 dari 18 PUTUSAN Nomor 1892/Pid.B/2024/PN.Tng



penjara selama **2 (dua) tahun**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat pembelian emas;
 - 1 (satu) buah flashdisk rekaman cctv;
 - 1 (satu) buah jam tangan merek mirage warna silver;
 - 1 (satu) buah jam tangan merek GC warna silver kuning;
 - 1 (satu) buah cincin perhiasan;
 - Uang tunai sebanyak Rp.295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi korban MURSAD Bin (Alm) H. MUASIR;

- 1 (satu) buah obeng mini;
- 1 (satu) buah pahat kayu;
- 1 (satu) buah sweater warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari **Senin**, tanggal **13 Januari 2025**, oleh kami, **AGUNG SUHENDRO, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **YANDRI RONI, S.H.,M.H.** dan **IRIATY KHAIRUL UMMAH, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **CANDRA DEWI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **ENDAH KUSUMANINGTYAS, S.H.** Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. YANDRI RONI, S.H.,M.H.

AGUNG SUHENDRO, S.H.,M.H.

2. IRIATY KHAIRUL UMMAH, S.H.

PANITERA PENGGANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

CANDRA DEWI, S.H.

Halaman 18 dari 18 PUTUSAN Nomor 1892/Pid.B/2024/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18